



Normativa comercial, contable y tributaria

Gestión financiera solidaria y hechos económicos

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

INTRODUCCIÓN

Las operaciones de una organización solidaria pueden estar relacionadas simultáneamente con disposiciones comerciales, contables, tributarias y propias del sector. Identificar el referente aplicable permite respaldar los hechos económicos, definir su tratamiento contable, verificar las responsabilidades fiscales y comprobar que las decisiones se ajusten a la naturaleza de la organización y a sus reglas internas.

Una misma operación no recibe necesariamente el mismo tratamiento en cada ámbito. La normativa comercial se relaciona con la documentación y prueba de las operaciones; la contable orienta su reconocimiento, medición, presentación y revelación; la tributaria determina las obligaciones fiscales que correspondan; y la regulación solidaria incorpora condiciones relacionadas con la naturaleza y finalidad de la organización.

Los principales referentes trabajados para las operaciones solidarias se organizan de la siguiente manera:

Tabla 1. Normativa aplicable a las operaciones solidarias

La tabla relaciona cada área normativa con su referente general, los aspectos que regula y su aplicación dentro de la organización:

Área normativa	Referente general	Aspectos que regula	Aplicación en la organización
Comercial	Decreto 410 de 1971 – Código de Comercio.	Libros, papeles, comprobantes, registros y prueba de las operaciones comerciales.	Organizar los documentos y registros que permiten respaldar las operaciones y reconstruir la información económica.
Contable	Ley 1314 de 2009.	Principios y normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento.	Reconocer y presentar los hechos económicos conforme al marco aplicable.
Técnica contable	Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones.	Marcos técnicos aplicables a los diferentes grupos de preparadores de información financiera.	Identificar el grupo de la organización y aplicar el marco técnico correspondiente.

Área normativa	Referente general	Aspectos que regula	Aplicación en la organización
Solidaria	Ley 454 de 1998 y normas especiales según el tipo de organización.	Organización, funcionamiento y supervisión del sector de la economía solidaria.	Verificar las disposiciones que correspondan a la naturaleza jurídica de la organización.
Supervisión	Circular Externa 22 de 2020 – Circular Básica Contable y Financiera.	Instrucciones contables, financieras y prudenciales para las organizaciones sometidas a supervisión.	Aplicar los procedimientos, controles y reportes exigibles a las organizaciones sujetas a su alcance.
Tributaria	Decreto 624 de 1989 – Estatuto Tributario y reglamentación fiscal.	Impuestos, retenciones, facturación, documentos soporte, declaraciones y demás responsabilidades fiscales.	Determinar las obligaciones de acuerdo con el RUT, la naturaleza de la organización y las operaciones realizadas.
Facturación	Sistema de Facturación Electrónica de la DIAN.	Factura electrónica, documentos equivalentes y documentos soporte.	Expedir, recibir, validar y conservar los documentos electrónicos que correspondan.
Interna	Estatutos, reglamentos y políticas de la organización.	Competencias, autorizaciones, fondos, límites y procedimientos internos.	Confirmar que cada operación haya sido autorizada y ejecutada conforme a las reglas institucionales.

El Código de Comercio relaciona la contabilidad con los libros y comprobantes que respaldan las partidas registradas, mientras que las obligaciones tributarias deben establecerse a partir del Estatuto Tributario y las condiciones particulares de cada operación. El Sistema de Facturación Electrónica de la DIAN integra, entre otros documentos, la factura electrónica de venta, documentos equivalentes y documentos soporte.

Ruta para identificar la normativa aplicable

Identificar una norma no consiste únicamente en localizar una ley o decreto. Primero debe establecerse qué organización realiza la operación, qué hecho económico ocurrió y qué ámbitos intervienen. La secuencia planteada para este análisis es la siguiente:

Tabla 2. Ruta para identificar la normativa aplicable

Paso	Pregunta orientadora	Acción requerida	Evidencia esperada
1. Identificar la entidad	¿Qué tipo de organización solidaria realiza la operación?	Revisar naturaleza jurídica, estatutos y certificado de existencia.	Clasificación de la organización.
2. Establecer la operación	¿Se trata de una compra, venta, aporte, crédito, servicio, auxilio o ejecución de fondo?	Describir el hecho económico ocurrido.	Concepto completo de la operación.
3. Revisar la norma comercial	¿Qué documentos permiten probar la operación?	Identificar contrato, factura, recibo, acta o comprobante.	Expediente documental organizado.
4. Determinar el marco contable	¿A qué grupo de información financiera pertenece la organización?	Consultar las condiciones del marco técnico correspondiente.	Política y tratamiento contable definidos.
5. Consultar la regulación solidaria	¿Existe una disposición particular para la operación?	Revisar leyes especiales, circulares, estatutos y reglamentos.	Autorización y procedimiento aplicable.
6. Verificar las obligaciones tributarias	¿La operación genera impuestos, retenciones o deber de facturar?	Consultar el RUT, el Estatuto Tributario y la reglamentación vigente.	Tratamiento fiscal determinado.
7. Comparar tratamientos	¿El reconocimiento contable coincide con el tratamiento fiscal?	Identificar diferencias y conciliaciones necesarias.	Registro contable y control fiscal separados.
8. Validar la autorización	¿La operación fue aprobada por la instancia competente?	Revisar límites, presupuesto y niveles de aprobación.	Acta, autorización u orden correspondiente.
9. Realizar el registro	¿Las cuentas, valores y terceros representan la operación?	Elaborar y contabilizar el comprobante.	Registro completo y equilibrado.
10. Conservar la evidencia	¿La documentación permite una revisión posterior?	Archivar soportes, comprobantes y consultas normativas.	Información trazable y disponible.

La ruta permite relacionar la naturaleza de la organización y de la operación con los diferentes ámbitos normativos, evitando asumir que una misma disposición produce automáticamente efectos comerciales, contables y tributarios equivalentes.

Ejemplo aplicado

Una cooperativa contrata un servicio de capacitación para sus asociados con cargo al fondo de educación. Desde el ámbito comercial, conserva el contrato, la factura y los comprobantes que respaldan la operación. Desde el ámbito contable, reconoce el servicio en el periodo correspondiente, determina su tratamiento según el marco aplicable y relaciona la ejecución con el fondo utilizado.

En materia tributaria, la organización verifica el documento expedido por el prestador, establece si corresponde practicar retenciones según las condiciones de la operación y conserva las evidencias necesarias para respaldar el pago. Desde la regulación solidaria y sus normas internas, también comprueba que la actividad corresponda a la finalidad del fondo, exista disponibilidad y haya sido autorizada por la instancia competente.

De esta manera, una sola operación puede requerir la consulta de diferentes referentes sin que sus efectos deban confundirse. El documento que prueba la operación, su reconocimiento contable, las responsabilidades tributarias y la autorización interna cumplen funciones relacionadas, pero diferentes.

La aplicación de la normativa comercial, contable y tributaria exige relacionar cada operación con la naturaleza de la organización y con el ámbito que corresponda. Identificar el referente aplicable, verificarlo en una fuente oficial y conservar la evidencia de la decisión contribuye a mantener registros respaldados, cumplir las responsabilidades correspondientes y conservar la trazabilidad de las operaciones.

REFERENCIAS

Presidencia de la República de Colombia. (1971, 27 de marzo). Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. Consultar Decreto 410 de 1971 – Función Pública

Congreso de Colombia. (1998, 4 de agosto). Ley 454 de 1998. Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. Diario Oficial No. 43.357. Consultar Ley 454 de 1998 – Función Pública

Congreso de Colombia. (2009, 13 de julio). Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Diario Oficial No. 47.409. Consultar Ley 1314 de 2009 – Función Pública

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 14 de diciembre). Decreto 2420 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. Consultar Decreto 2420 de 2015 – Función Pública

Presidencia de la República de Colombia. (1989, 30 de marzo). Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Diario Oficial No. 38.756. Consultar Estatuto Tributario – DIAN

Superintendencia de la Economía Solidaria. (2020, 28 de diciembre). Circular Externa No. 22 de 2020. Expedición de la Circular Básica

Contable y Financiera. Consultar Circular Básica Contable y Financiera
– Supersolidaria

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (s. f.). Sistema de
Factura Electrónica. Consultar Sistema de Factura Electrónica – DIAN